

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2560/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนา จำกัด
กรมทางหลวง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 24 วรรคแรก, มาตรา 26 (4)
ป.พ.พ. มาตรา 196 วรรคสอง

พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 (4) ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ผู้พิพากษาซึ่งได้สวณคดีนั้นมีความเห็นแย้งหรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้พิพากษาซึ่งได้สวณคดีให้คำรับรองแล้วว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ อุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นข้อกำหนดในสัญญาจ้างเหมาระหว่างผู้ร้องและผู้คัดค้านซึ่งกำหนดถึงเรื่องการตั้งอนุญาตตุลาการด้วยอนุญาตตุลาการจะต้องชี้ขาดตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น การที่อนุญาตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านจ่ายเงินร้อยละ 40 เป็นเงินเย็นโดยไม่ต้องคำนึงถึงการขึ้นหรือลงของค่าเงินเย็นหรือบาทโดยเทียบได้ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 196 วรรคสอง โดยมีได้ให้วิศวกรปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามข้อกำหนด จึงเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทในคดีนี้ ศาลไม่อาจให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้ ตาม พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 24 วรรคแรก

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นข้อกำหนดในสัญญาจ้างเหมาระหว่างผู้ร้องและผู้
คัดค้านซึ่งกำหนดถึงเรื่องการตั้งอนุญาโตตุลาการด้วยอนุญาโตตุลาการจะต้องชี้ขาด
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น การที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านจ่าย
เงินร้อยละ 40 เป็นเงินเย็นโดยไม่ต้องคำนึงถึงการขึ้นหรือลงของค่าเงินเยนหรือบาท
โดยเทียบได้ตามนัย ป.พ.พ. มาตรา 196วรรคสอง โดยมีได้ให้วิศวกรปรับปรุงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตามข้อกำหนด จึงเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่
ข้อพิพาทในคดีนี้ ศาลไม่อาจให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้ ตาม พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 24วรรคแรก

(สละ เทศร่ำพรรณ-สละ เทศร่ำพรรณ-สมมาตร พรหมานุกูล)

ศาลแพ่ง - นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย

ศาลอุทธรณ์ - นายพีธี อุปปาติก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ